

1506201-28.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506201-28.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506201-28.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2208847/2020 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 8729721 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 3808/20/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 3822/20/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2208847 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

Dispensar o relatório e fundamentação, nos termos do art. 492, I e II, do Código de Processo Penal.

A propósito da dispensa do relatório e da fundamentação, "in casu", confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"...Portanto, não necessita o magistrado produzir o relatório, nem a fundamentação, bastando o dispositivo (art. 492, I e II, CPP).

Quanto ao relatório, torna-se desnecessário na medida em que já foi feito por ocasião da decisão de pronúncia. Na sequência, houve somente o preparo da sessão plenária e tudo o que se passou nesta ocasião deve constar da ata do julgamento.

Quanto à fundamentação, no mesmo prisma, a parte que cabia ao juiz togado, em relação à apresentação dos motivos, foi construída na pronúncia. No mais, o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é, constitucional e legalmente,

imotivado, pois lastreado na convicção íntima dos jurados. Descabe, por conta disso, qualquer tipo de comentário do magistrado em relação ao mérito. Se o fizesse, estaria invadindo competência que não lhe diz respeito" (Tribunal do Júri, São Paulo : Revista dos Tribunais, 2.008, p. 340).

Diante do teor da Decisão dos Srs. Jurados, foi acolhida a tese de que o acusado não quis o resultado morte e nem assumiu o risco de produzi-lo.

Ante a desclassificação, a competência, para conhecer e decidir a questão, passou a este Juiz Presidente (conforme Guilherme de Souza Nucci, Tribunal do Júri, São Paulo : Revista dos Tribunais, 2008, p. 250).

Passo, então, a decidir.

Cometeu o acusado o delito de lesão corporal seguida de morte (CP, ar. 129, § 3º).

De fato, se o próprio acusado admitiu, em plenário, que, quando estava próximo à vítima, supostamente em luta corporal com ela, tinha condições de atingi-la com a faca que estaria sendo disputada por ambos, é óbvio que ele foi o autor do golpe que a atingiu, com a mesma faca, não havendo, portanto, dúvida quanto à autoria.

A vítima, atingida, veio a falecer várias horas após os fatos, todavia o Egrégio Conselho de Sentença reconheceu que o acusado não quis o resultado morte nem assumiu o risco de produzi-lo, motivo pelo qual o delito por ele cometido foi o de lesão corporal seguida de morte, já que o golpe deferido foi voluntário, consciente, porém sem buscar o resultado morte.

E, havendo prova da autoria e da materialidade, passo, agora, à dosagem da pena.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, mínima legal.

Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0002159-15.2017.8.26.0132 – pág. 106), compenso a agravante genérica da reincidência com a atenuante genérica da confissão espontânea, uma vez que ele admitiu a prática delitiva em Juízo e em plenário, caso em que tais circunstâncias, ambas preponderantes, se compensam, porém, tendo em vista a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação.

Se a confissão colhida em Juízo e em plenário foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena.

Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

"Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes,

devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escoreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

O regime inicial de cumprimento da pena, em decorrência da reincidência e da gravidade concreta da infração penal, será o fechado, compatível e necessário para reprovado e prevenir o crime.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, nos autos qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 129, § 3º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no

art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se justifica, a esta altura, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na r. Decisão de págs. 321/329.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

Dou por publicada esta sentença em plenário do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Catanduva, em 1º de dezembro de 2022, às 12:15 horas, saindo os presentes intimados, inclusive o acusado, independentemente de nova intimação. Comunique-se.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA